

통 보

1. 제 목 : 물품구매·공사계약 관리에 관한 사항
2. 관계기관 : ◆◆○○요양원
3. 내 용 :

가. 업무개요

◆◆○○요양원에서는 입소자의 편의와 안전을 도모하고자 휠체어 등 물품 구매 및 무선콜 설치 등 공사계약을 체결하였습니다.

나. 공사대금 지급에 관한 사항

「국세징수법」 제107조(납세증명서의 제출)에 따르면 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 정부기관으로부터 대금을 지급받을 경우에는 납세증명서를 제출하도록 정하고 있으며, 대통령령으로 정하는 관리기관은 「감사원법」 제22조(필요적 검사사항) 제1항 제3호 및 4호에 따라 감사원의 검사대상이 되는 법인 또는 단체로 정하고 있습니다.

따라서 우리 공단에서는 공사계약 완료에 따른 공사대금 지급 시 계약업체의 납세증명서(국세, 지방세, 4대보험 완납증)를 확인하여야 합니다.

그런데 2021년 ◆◆○○요양원 컨설팅 감사 시 구매·공사계약을 확인한 결과, 커튼 및 롤스크린 구입 17건(붙임 참조) 계약과 관련하여 대금지급 시 납세증명서(국세, 지방세, 4대보험완납증명서)를 징구하지 않은 사실이 있습니다.

다. 공사노임단가에 관한 사항

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조(원가계산을 할 때 단위당가격의 기준)에 따르면 원가계산을 할 때 단위당 가격은 거래실례가격 또는 「통계법」 제4조(국가 등의 책무)에 의하여 통계작성 승인을 받은 기관이 조사하여 공표한 가격에 하도록 정하고 있습니다.

따라서 ◇◇○○요양원에서는 대한건설협회에서 발표하는 연간 상·하반기 시중노임단가를 적용하여 공사계약 체결 시 업체 견적서 및 산출내역서의 노무비 적정성 여부를 확인하여야 합니다.

그런데 #건의 계약과 관련하여 노임단가를 결정하면서 시중노임단가를 적용하지 않은 것으로 확인되었습니다.

라. 계약보증금에 관한 사항

공단 「계약사무규정」 제78조(계약보증금의 납부) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 공단과 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 하며 같은 조 제4항에 따라 계약보증금은 계약금액의 100분의 10이상으로 납부하게 하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 계약을 체결할 때에는 계약상대자에게 계약보증금 또는 계약이행증권을 징구해야 하며, 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때는 계약보증금을 공단에 귀속시켜야 합니다.

그런데 ○○ 계약과 관련 계약보증금 또는 계약이행증권을 징구하지 않은 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견 : ◇◇○○요양원에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◇◇○○요양원장은

- 물품구매 및 공사 등 계약과 관련하여 관련 규정을 준수하도록 관리에 철저를 기하기 바랍니다.(통보)